

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3737/2542

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมีนบุรี
สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

การเคหะแห่งชาติ

โจทก์ร่วม

นายสมเจตน์ น้ำดอกไม้

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 801

ป.วิ.อ. มาตรา 123, มาตรา 124

ขณะ ร. ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ร. ทำหนังสือมอบอำนาจให้ พ. เป็นผู้มีอำนาจร้องทุกข์ หรือถอนคำร้องทุกข์ใด ๆ ต่อพนักงานสอบสวนในกรณีที่มีการกระทำความผิดอาญาต่อทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งกระทำการใด ๆ เพื่อให้กิจการดังกล่าวสำเร็จ และในตอนท้ายของหนังสือมอบอำนาจยังระบุว่าการเคหะชาตินยอมรับผิดชอบตามที่ พ. ได้กระทำไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบทุกประการ การมอบอำนาจของ ร. จึงเป็นการมอบอำนาจทั่วไปในนามของการเคหะแห่งชาติโจทก์ร่วม แม้ พ. ไปร้องทุกข์คดีนี้เมื่อ ร. พ้นตำแหน่งไปแล้ว หนังสือมอบอำนาจก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่ พ. จึงมีอำนาจร้องทุกข์แทนโจทก์ร่วมให้ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 83, 362, 365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา การเคหะแห่งชาติ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 362, 365 (2) (3) ลงโทษจำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นางรตยา ทำหนังสือมอบอำนาจ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 โดยขณะนั้นนางรตยาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มีข้อความระบุว่า ให้นางพจณี ผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจแจ้งความร้องทุกข์ หรือถอน คำร้องทุกข์ใด ๆ ต่อพนักงานสอบสวนในกรณีที่มีการกระทำความผิดอาญาต่อ ทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของสำนักงานเคหะ ชุมชนร่มเกล้า รวมทั้งกระทำการใด ๆ เพื่อให้กิจการดังกล่าวสำเร็จลงได้ อีกทั้งยังได้ ระบุในตอนท้ายของหนังสือมอบอำนาจว่า การเคหะแห่งชาติยอมรับผิดตามที่นาง พจณี ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบทุกประการ การมอบอำนาจของ นางรตยา จึงเป็นการมอบอำนาจทั่วไป และกระทำในขณะที่ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติโจทก์ร่วม หนังสือมอบอำนาจที่ นางรตยา ทำ ขึ้นจึงเป็นหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ร่วม แม้นางพจณีจะไปแจ้งความร้องทุกข์ใน คดีนี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2535 ซึ่งขณะนั้นนางรตยาจะพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ตาม หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ถือเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ชอบ

ด้วยกฎหมาย นางพจนี้จึงมีอำนาจร้องทุกข์แทนโจทก์ร่วมให้ดำเนินคดีอาญากับจำเลยได้

พิพากษายืน.

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-อำนวย เต้พันธ์-ประสพสุข บุญเดช)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายศุภมิตร บุญประสงค์
ศาลอุทธรณ์ - นายบุรินทร์ โชคเกิด

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>